

ZASADY REKLAMACJI I ZWROTÓW

LogiMarket.eu Marketplace | model B2B

Wersja	Data dokumentu	Status
1.0	26.09.2026	WERSJA FINALNA v1.0 – OBOWIĄZUJĄCA OD 01.10.2026

Operator Platformy

PFConsulting Piotr Fiszer

ul. Promienista 114/2, 60-142 Poznań, Polska

NIP: 7792017326

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

e-mail: kontakt@logimarket.pl

serwis: <https://www.logimarket.eu>

Podział odpowiedzialności

Sprzedawca jest stroną umowy sprzedaży i odpowiada za Produkt, dostawę oraz roszczenia z tej umowy. Operator zapewnia Platformę i może technicznie pośredniczyć w przekazywaniu zgłoszeń, ale samo udostępnienie kanału reklamacyjnego nie przenosi odpowiedzialności Sprzedawcy na Operatora.

§ 1. Zakres Zasad

1. Zasady określają obsługę reklamacji dotyczących Produktów, uzgodnionych zwrotów, refundacji oraz wycofania Zamówienia przed jego przyjęciem przez Sprzedawcę.
2. Reklamacje dotyczące działania Platformy jako usługi Operatora są rozpatrywane na podstawie Regulaminu LogiMarket.eu Marketplace, a nie niniejszych Zasad.
3. Platforma jest przeznaczona dla relacji B2B. Niniejsze Zasady nie wyłączają praw, których zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami nie można wyłączyć, w tym praw przysługujących w określonych przypadkach osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdy transakcja nie ma dla niej charakteru zawodowego.

§ 2. Reklamacja Produktu lub wykonania umowy sprzedaży

1. Reklamację dotyczącą Produktu, jego jakości, zgodności, ilości, parametrów, bezpieczeństwa, gwarancji, dostawy albo innego elementu wykonania umowy sprzedaży Kupujący kieruje do Sprzedawcy wskazanego przy Ofercie i Zamówieniu.

2. Jeżeli Platforma udostępnia formularz lub komunikację reklamacyjną, przekazanie zgłoszenia przez Platformę jest równoznaczne z technicznym skierowaniem go do Sprzedawcy w zakresie, w jakim system potwierdza jego doręczenie.
3. Zgłoszenie powinno – w zakresie rozsądnie potrzebnym – zawierać numer Zamówienia lub dane pozwalające zidentyfikować transakcję, opis problemu, oczekiwany sposób rozwiązania oraz dokumentację pomocniczą, np. zdjęcia uszkodzeń. Kupujący nie powinien przekazywać danych nadmiarowych.
4. Sprzedawca może żądać dodatkowych informacji lub dokumentów wyłącznie w zakresie niezbędnym do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia.
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie wynikającym z właściwych przepisów, własnych warunków sprzedaży lub uzgodnień Stron. Operator nie gwarantuje rozstrzygnięcia reklamacji przez Sprzedawcę w określonym terminie, jeśli nie wynika on z obowiązującego prawa lub odrębnej umowy.

§ 3. Rola Operatora w obsłudze zgłoszenia

1. Operator może: przyjąć techniczne zgłoszenie, przekazać je Sprzedawcy, przechowywać historię sprawy, udostępnić kanał komunikacji, monitorować status oraz egzekwować obowiązki Sprzedawcy wynikające z dokumentów Platformy.
2. Jeżeli reklamacja Produktu zostanie przesłana na kontakt Operatora, Operator może przekazać ją właściwemu Sprzedawcy i poinformować Kupującego o tym przekazaniu.
3. Operator może interweniować moderacyjnie, jeśli z reklamacji wynika podejrzenie nielegalnego lub niebezpiecznego Produktu, powtarzające się naruszenia, oszustwo albo inne ryzyko dla Platformy lub jej Użytkowników.
4. Interwencja Operatora nie oznacza uznania odpowiedzialności za Produkt ani przejęcia długu Sprzedawcy.

§ 4. Zwroty w relacjach B2B

1. Sam fakt zawarcia umowy sprzedaży przez Internet nie daje Kupującemu będącemu przedsiębiorcą ogólnego prawa do zwrotu Produktu bez przyczyny.
2. Zwrot może być możliwy, jeżeli wynika z: (a) warunków Sprzedawcy; (b) indywidualnego uzgodnienia; (c) uznanej reklamacji; (d) bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Jeżeli osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługują w danej transakcji ustawowe prawa do odstąpienia lub ochrony właściwej konsumentowi z uwagi na brak zawodowego charakteru transakcji, Sprzedawca jest obowiązany respektować takie prawa w zakresie przewidzianym ustawą.
4. Towar zwracany jest do Sprzedawcy na adres lub w sposób przez niego wskazany. Nie należy wysyłać Produktu do Operatora, chyba że Operator wyraźnie wskaże inaczej w konkretnej sprawie.
5. Strony powinny ustalić sposób zabezpieczenia, pakowania, transportu, ubezpieczenia oraz odpowiedzialności za uszkodzenie w transporcie zwrótnym, z uwzględnieniem charakteru Produktu, w szczególności maszyn, wózków, regałów i urządzeń technicznych.

§ 5. Wycofanie Zamówienia przed SellerAcceptanceDecision

1. Do chwili SellerAcceptanceDecision Kupujący może wycofać Zamówienie zgodnie z funkcjonalnością Platformy lub poprzez niezwłoczny kontakt, jeżeli funkcja wycofania nie jest dostępna.
2. Wycofanie przed akceptacją jest odwołaniem/wycofaniem oferty Kupującego w zakresie dopuszczalnym przez proces Platformy, a nie odstąpieniem od zawartej umowy sprzedaży, ponieważ umowa nie została jeszcze zawarta.

3. Jeżeli PSP wykonał jedynie preautoryzację lub blokadę środków, Operator i Sprzedawca podejmują czynności potrzebne do zwolnienia blokady zgodnie z mechanizmem PSP. Czas zwolnienia może zależeć od banku lub dostawcy płatności.

§ 6. Anulowanie po przyjęciu Zamówienia

1. Po SellerAcceptanceDecision umowa sprzedaży jest zawarta. Jej anulowanie wymaga podstawy prawnej, postanowienia umowy sprzedaży lub porozumienia Kupującego ze Sprzedawcą.
2. Operator może udostępnić funkcję wniosku o anulowanie, lecz samo wysłanie wniosku nie rozwiązuje umowy sprzedaży, dopóki Sprzedawca go nie zaakceptuje albo nie zachodzi ustawowa podstawa rozwiązania.

§ 7. Refundacje i korekty płatności

1. Jeżeli Kupującemu przysługuje zwrot całości lub części ceny, Sprzedawca inicjuje albo zatwierdza refundację w sposób dostępny dla danej metody płatności.
2. W przypadku płatności elektronicznych refundacja jest wykonywana przez PSP; Operator nie przechowuje ceny Produktu na własnym rachunku i nie gwarantuje czasu księgowania po stronie banku Kupującego.
3. Refundacja może skutkować korektą prowizji Operatora na zasadach Cennika i przepisów o umowie agencyjnej.
4. Jeżeli płatność nastąpiła poza Platformą, refundacja odbywa się bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, chyba że uzgodnili inaczej.

§ 8. Produkty niebezpieczne, wycofane lub niezgodne z prawem

1. Jeżeli zgłoszenie wskazuje, że Produkt może być niebezpieczny, wycofany z rynku, objęty nakazem organu lub oferowany niezgodnie z prawem, Operator może niezależnie od procesu reklamacyjnego wszcząć procedurę moderacyjną i bezpieczeństwa.
2. Sprzedawca współpracuje z Operatorem i właściwymi organami oraz wykonuje obowiązki dotyczące ostrzeżeń, wycofania, odzyskania produktu lub innych środków naprawczych, jeżeli wymagają tego właściwe przepisy.
3. Wstrzymanie lub usunięcie Oferty ze względów bezpieczeństwa nie przesądza o wyniku indywidualnej reklamacji, ale może stanowić środek ostrożności.

§ 9. Dokumentacja i dane osobowe

1. Operator i Sprzedawca mogą przechowywać dokumentację reklamacyjną przez okres wymagany prawem lub uzasadniony obsługą sprawy, rozliczeniem i obroną roszczeń, zgodnie z własnymi obowiązkami jako administratorzy danych.
2. Dane z reklamacji nie powinny być wykorzystywane do celów niezgodnych z podstawą ich pozyskania. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Operatora określa Polityka Prywatności.

§ 10. Spory między Kupującym a Sprzedawcą

1. Spór wynikający z umowy sprzedaży jest sporem pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Operator może ułatwić komunikację lub przekazać informacje techniczne dotyczące przebiegu Zamówienia, lecz nie pełni funkcji sądu ani arbitra, chyba że odrębnie wprowadzi i opíše taki mechanizm.
2. Niniejsze Zasady nie ograniczają prawa Stron do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem lub korzystania z innych środków ochrony prawnej przewidzianych prawem.

§ 11. Prawo właściwe, wersja językowa i wejście w życie

1. Do Zasad stosuje się prawo polskie oraz bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej.
2. Polska wersja Zasad jest wersją źródłową i wiążącą. Tłumaczenia mają charakter informacyjny.
3. Zasady wchodzi w życie z dniem wskazanym przy ich publikacji jako obowiązującej wersji w Centrum Dokumentów Prawnych LogiMarket.eu Marketplace.
4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Regulamin LogiMarket.eu Marketplace, Umowę o świadczenie usług i pośrednictwa agencyjnego, warunki sprzedaży właściwego Sprzedawcy oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy.

§ Załącznik A. Podstawy prawne i zasady interpretacji

Poniższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zamkniętego katalogu przepisów mających zastosowanie do konkretnej sytuacji.

- Kodeks cywilny – Dz.U. 2026 poz. 795, w tym przepisy o zawieraniu i wykonywaniu umów oraz umowie agencyjnej;
- ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – w zakresie, w jakim określone przepisy znajdują zastosowanie do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w transakcji niemającej dla niej charakteru zawodowego;
- art. 385⁵ Kodeksu cywilnego – w zakresie ochrony określonych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
- Regulamin LogiMarket.eu Marketplace oraz Cennik i Zasady Prowizji – aktualne wersje.

W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących stosuje się przepisy w aktualnym brzmieniu, niezależnie od treści dokumentu.